

עין משפט גַּר מִצֹּהַר

גב א מיי פייז מהל' מלוה הל' ה סמג עשין דז טוש"ע ח"מ סי' קס סעיף יד ובסי' פד סעיף ה':
גב ב ג ד ה מיי שם הל' ג והל' ד סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קס סיי"א:
גדר ו ז ח ט מיי פ"ט מהל' שומפין הל' א ב סמג עשין פז טוש"ע ח"מ סי' נג סעיף א': גה י מיי שם הל' ז טור ש"ע שם סי':

רבינו חננאל

ומתה לא מצית אמרת. דהא משיבעין את יורשיה קתני. ואי בשנשבעה היא שביעה על יורשיה למא. אלא לאו בשלא נשבעה. וקתני שנשבעין היירשין ונפרעין. ופריך רב שמעיה הכי מתניתין לצידוק קתני משביעין אותה באלמנה ומשיבעין את יורשיה ואת הבאים ברותה בבורשה שמתה בחיי הבעל שגורשה ומותיב עליה לא דתני יפה כח הבן מבח האב שהבן גובה בשביעה ושלא בשביעה. והאב אינו גובה אלא בשביעה הא דתני האב אינו גובה אלא בשביעה היכי דמי. כגון שמת לוח בחיי מלוה. כדנתן לו נפרעין מנכסי יתומין אלא בשביעה וקתני בה שהבן גובה בשביעה וזו שביעה יורשין. כדנתן שביעה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצינו שטר בין שטרותיו ששטר זה פרוט. העיד ר' יוחנן בן ברוקה שאפילו נולד הבן לאחר מיתת אביו היה זה נשבע ונטל ופעמים גובה הבן שלא בשביעה כגון שיש עדים שאמר האב כי שטר זה אינו פרוט. כרשב"ג דאמר אי ש עדים שמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוט גובה הבן שלא בשביעה ופריך רב יוסף דאא מחתיבה בית שמאי היא דאמרי שטר העומד לגבות ככבר דמי. ואמר ר' חזקוני דהא רב דרב כשמואל דאמרי אין אדם מוריש [שביעה] לבניו כהא בלחוד. וכאן אמר הבו דלא לוסף עלה דאמר רב פפא הפוגם שטרו ומת לא אמרין אין אדם מוריש שביעה לבניו אלא יורשין נשבעין שביעת יורשין ונטלין: ההוא לוח דשכיב בחיי מלוה ושבק ערבא בני מלוה תבעי לערבא וכן ההוא לוח דשכיב בחיי מלוה ושבק אחא ירית ליה למלוה ואתא אחוה דמלוה ותבע לפרועי מיתמי דלוח סבר כפא למימר הבו ליה דלא לוסף עלה. כלומר כי אתמר דרב ושמואל

ביתמי לוח ומלוה בלבד ואיתוקמא דביר רב ושמואל בשמת לוח בחיי מלוה לא שנא ירתי ליה בני ולא שנא ירתי ליה אחי הדין אחד. ואסיקנא כיון דלא אתמר הלכתא בהדיא כרב ושמואל ולא כר' אלעזר דיינא דעבד כרב ושמואל עבד דיינא דעבד כר' אלעזר עבד: כתב רבינו האי גאון זצ"ל מנהג הראשונים מאחרי סתימת התלמוד לדון כרב ושמואל שאין אדם מוריש שביעתו לבניו ופירש בהלכות פסוק דינא דאיפסקי במעמד רבנן כסדר הזה ואנחנו ככה מתנהגו לדון כרב ושמואל ואע"ג דאמר רב חמא דיינא דעבד כר' אלעזר עבד לא משנחנין בהאי סברא אלא שדעתנו כדעת ראשונים לעשות כרב ושמואל שאין אדם מוריש שביעה לבניו: אמר רב פפא שטרא דיתמי לא קרעי ליה עד דגדלי יתמי דלמא משכחי דיינא דעבד כר' אלעזר ולא גבין ליה משום הא דרב ושמואל. ההוא דיינא דעבד כר' אלעזר א"ל ההוא צורבא מרבנן אנא אולנא ומייחינא איגרתא ממערבא דלית הלכתא כר' אלעזר א"ל לכי תייתי: **י'רושלמי'** רב אמר מת הלוח והמלוה נשבע ליורשיו ואפילו מת מלוה יורשי

מח:

שקנן גובה. בשטר מן היתומין בשביעות יורשין כשאין לו עדים שאמר האב בשעת מיתתו כו': **כרבנן שמעון בן גמליאל**. דמתניתין והאב אילו היה קיים לא היה נאמן אלא בשביעה ומדקמני והאב אינו גובה אלא בשביעה על כרחך היכי דמי דמית ליה בחיי מלוה וקמני הבן גובה בשביעה אלאא אדם מוריש שביעה: **בית שמאי היא**. במסכת סוטה פרק ארוסה ושומרת יבם דקתני מת בעלה עד שלא שתתה נוטלת כתובתה ולא שותה דצעינן והציא האיש את אשתו וגו' [בבבבבב] וליכא אע"ג דשמא זינתה גובה מספק דקסבר מי שהנכסים משועבדים לו ידו על העליונה והנכסים בחזקת בעל השטר עומדין כאלוה הוא גבוי ועומד לפיכך ^א הוא גובה מספק שאינה צאה להוציא מהם שתתא הראיה עליה להציא אלא הם צאים להוציא ממנה ודכותה גבי מת לוח בחיי מלוה נמי ואע"ג דתקון רבנן שלא יפרע אלא בשביעה ממון גמור הוא להוריש לבניו: **איכפלי ואסאי כל הני פרסי**. טרחתו ובאחי לצא ממקומי לכאן לעקור לדרכ וסמואל: **בכו דלא לפוסף עלה**. הזמניו ענמכם שלא ללמוד ממנה במקום אחר הם אמרוה בשביעה הצא ליפרע מנכסי יתומים שאינו מוריש אותה לבניו אם מת לוח בחיי מלוה אל תלמדו ממנה המחויב שביעה אחרת ומפרש הש"ס כגון הא דאמר רב פפא הפוגם שטרו שהודה צ"ד שנתקבל קצת ותנן לא יפרע את השא"ר אלא בשביעה ואם מת יורשין נשבעין שביעת יורשין ונטולין ולא עזדינן בה כרז ושמואל דאמרי אין אדם מוריש שביעה לבניו: **הסוא דשניצ ושצק ערבל**. ראוון הלוח לשמעון על ידי ערז ובשטר ומת לוח בחיי מלוה ונתחייב מלוה שביעה ואחר כך מת מלוה וצאו וחיובי ליפרע מן הערב: **דלא לוסף עלה הווא**. שהם אמרוה ציתומים הפפרעים מן היתומים וכאן נפרעין מן הערב: **צמר יסמי**. דלוח אזיל והוה ליה ציתומין מיתומין: **הסוא**. דמת לוח בחיי מלוה ואס"כ מת מלוה צלא צניס ושצק אחיו ליורשו ואחיו הוציא השטר על יתמי לוח: **דלא לוסף עלה הווא**. שאמרוה ציתומין מן היתומין וזה לא יתום הווא: **האי שטרא דיתמי**. דמת לוח בחיי מלוה: **לא מקרע קרעינן ליה**. שמא יצאו לפני דיין שידון כר' אלעזר דאמר לעיל [ע"א] יורשין נשבעין ונטולין:

^א **בתנאי' שלא נטענה**. משמע שאין אדם תובעו כלום. בגמ' פריך אטו בשופטני עסקינן: **השופטין והאריסין**. שנתעסקו בממון אדם להכניס ולהוציא ולישא וליתן אצל צנכסי יתומין פלוגתא דתנאי היא במסכת גיטין שנתניוקין ^{דף נג.}: **והאשה הנושאת והנוטנת כחור צניס**. שהאשה בעלה חנוניות או שמניה אפטרופ' לעסוק צנכסיו: **ובן צניס**. אחד מן האחין שנתעסק צנכסים משמת אביהם: **חלקו**. ולא השביעו בשעת חלוקה: **ונגלגלה לו שביעה**. עליהן אחרי כן מגלגלין גם אתו מן עליו: **והשביעים משמטת אם השביעה**. לאו אהך שביעה דשותפות קאי דאין שביעת משמטת שותפות ולא שביעותה אלא מלוה **ושביעתה: גב' נטענת שמא**. שטוענו שמא עכבת משלי: **מאי שנא הני**. שהטילו עליהם שביעה נטענת שמא: **משום דמורו בה הפירא**. לענמם לפי שטרחו צנכסים: **שיש טענה צניינס שטי כסף**. שזה טענו שמא עכבת משלי שטי כסף וזה מודה לו במקצת דקרובה היא לשביעה דאורייתא אלא שנטענת שמא היא: **והפני רבי חייא לסיועיה לרב**. צפרק שביעה הדיינין [לעיל ד' מ]. דאמר כפירת טענה שטי כסף לצד פירוטה של הודאה: **מהו לגלגל**. שביעה האריסין שחלקו על ידי שביעה דרבנן כגון שביעה היסת או של נשבעין ונטולין דתקנתא בעלמא נינהו: **ולמוציא שביעים נעשה לו שופא**. אין מגלגלין עליו שביעה הלואה עליו שביעה שזייתא אלאא **מגלגלין צדרבנן**. וכשנשנית וז צימי התנאים עדיין לא תיקנו שביעה היסת כי צימי רב נחמן תיקנוה: **לא סימא כו'**. דאף בשא"ר שני שביע נמי אין מגלגלין על ידי שביעה שותפין דרבנן והאי דנקט שביעית לאו לאפוקי שא"ר שני שביע אלא סימא הא נעשה לו שותפות ערב שביעית וחלקו וצמוציא שביעית לוח הימנו ונתחייב לו עליה שביעה דאורייתא כגון צהודאה צמקאָת מגלגלין ואשמועינן שאין שביעית משמטת שביעה השותפין ולא שותפות אלא הלואה כדכתיב (דברים טו) שמוט כל בעל משה ידו: **כלל**

^א **בתנאי' שלא נטענה**. משמע שאין אדם תובעו כלום. בגמ' פריך אטו בשופטני עסקינן: **השופטין והאריסין**. שנתעסקו בממון אדם להכניס ולהוציא ולישא וליתן אצל צנכסי יתומין פלוגתא דתנאי היא במסכת גיטין שנתניוקין ^{דף נג.}: **והאשה הנושאת והנוטנת כחור צניס**. שהאשה בעלה חנוניות או שמניה אפטרופ' לעסוק צנכסיו: **ובן צניס**. אחד מן האחין שנתעסק צנכסים משמת אביהם: **חלקו**. ולא השביעו בשעת חלוקה: **ונגלגלה לו שביעה**. עליהן אחרי כן מגלגלין גם אתו מן עליו: **והשביעים משמטת אם השביעה**. לאו אהך שביעה דשותפות קאי דאין שביעת משמטת שותפות ולא שביעותה אלא מלוה **ושביעתה: גב' נטענת שמא**. שטוענו שמא עכבת משלי: **מאי שנא הני**. שהטילו עליהם שביעה נטענת שמא: **משום דמורו בה הפירא**. לענמם לפי שטרחו צנכסים: **שיש טענה צניינס שטי כסף**. שזה טענו שמא עכבת משלי שטי כסף וזה מודה לו במקצת דקרובה היא לשביעה דאורייתא אלא שנטענת שמא היא: **והפני רבי חייא לסיועיה לרב**. צפרק שביעה הדיינין [לעיל ד' מ]. דאמר כפירת טענה שטי כסף לצד פירוטה של הודאה: **מהו לגלגל**. שביעה האריסין שחלקו על ידי שביעה דרבנן כגון שביעה היסת או של נשבעין ונטולין דתקנתא בעלמא נינהו: **ולמוציא שביעים נעשה לו שופא**. אין מגלגלין עליו שביעה הלואה עליו שביעה שזייתא אלאא **מגלגלין צדרבנן**. וכשנשנית וז צימי התנאים עדיין לא תיקנו שביעה היסת כי צימי רב נחמן תיקנוה: **לא סימא כו'**. דאף בשא"ר שני שביע נמי אין מגלגלין על ידי שביעה שותפין דרבנן והאי דנקט שביעית לאו לאפוקי שא"ר שני שביע אלא סימא הא נעשה לו שותפות ערב שביעית וחלקו וצמוציא שביעית לוח הימנו ונתחייב לו עליה שביעה דאורייתא כגון צהודאה צמקאָת מגלגלין ואשמועינן שאין שביעית משמטת שביעה השותפין ולא שותפות אלא הלואה כדכתיב (דברים טו) שמוט כל בעל משה ידו: **כלל**

לו פירות ומוציא לו פירות א"ל מה אתה טועני רצוני שתשבע לי חייב. ואם חלקו הללו כולן לא. ומאי שנא הני דרמו רבנן שביעה עלייהו משום דמורו היתירא לנפשיהו. כלומר כיון שאנו נושאין גנותינן ומשפשין לו מותר לנו ליהנות מממנו הלכך רמו עליהו שביעה כי היכי דליחקו: אמר רב נחמן והוא שיש ביניהן כפירת טענה שתי כסף כרב דקי"ל כותיה דרב. ^ג ולא קשיא שביעת יורשים דהיא טענת שמא. דהא משום שבאין ליפרע מן היתומין נשבעין שביעת יורשין ונפרעין מן היתומין היא: חלקו השותפין והאריסין אין יכול להשביעו. נתגלגלה לו שביעה במקום אחר מגלגלין עליו את הכל: איבעיא להו מהו לגלגל שביעה דרבנן. ח"ש לוח הימנו ערב שביעית ותבעו וכפר בו [ונתחייב שביעה דרבנן] ולמוציא שביעית נעשה לו שותף או אריס [ונתחייב שביעה דרבנן] אין מגלגלין. ודייקינן מינה טעמא דלוח ממנו ערב שביעית דאתאי שביעית אפקעתה לשביעות. כדנתן והשביעית משמטת את השביעה הא שאר שני שביע מגלגלים ש"מ מגלגלין שביעה דרבנן. ודחינן לא תימא הא שאר שני שביע מגלגלין דמגלגלין שביעה דרבנן בשביעה אלא אימא נעשה לו שותף כו'. ואמרין הא בהדיא קתני לה נעשה לו

^[1] עיין בבבב"ק ובל"ש סי' י"ט. (ב) י"ל וא"כ איכא עוד שביעה אחתלא נשבעין עיי' טענת שמא

כל הגשבעין פרק שביעי שביעות

שקנן גובה. בשטר מן היתומין בשביעות יורשין כשאין לו עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע ושלא בשביעה כשיש עדים שאמר האב בשעת מיתתו כו': **כרבנן שמעון בן גמליאל**. דמתניתין והאב אילו היה קיים לא היה נאמן אלא בשביעה ומדקמני והאב אינו גובה אלא בשביעה על כרחך היכי דמי דמית ליה בחיי מלוה וקמני הבן גובה בשביעה אלאא אדם מוריש שביעה: **בית שמאי היא**. במסכת סוטה פרק ארוסה ושומרת יבם דקתני מת בעלה עד שלא שתתה נוטלת כתובתה ולא שותה דצעינן והציא האיש את אשתו וגו' [בבבבבב] וליכא אע"ג דשמא זינתה גובה מספק דקסבר מי שהנכסים משועבדים לו ידו על העליונה והנכסים בחזקת בעל השטר עומדין כאלוה הוא גבוי ועומד לפיכך ^א הוא גובה מספק שאינה צאה להוציא מהם שתתא הראיה עליה להציא אלא הם צאים להוציא ממנה ודכותה גבי מת לוח בחיי מלוה נמי ואע"ג דתקון רבנן שלא יפרע אלא בשביעה ממון גמור הוא להוריש לבניו: **איכפלי ואסאי כל הני פרסי**. טרחתו ובאחי לצא ממקומי לכאן לעקור לדרכ וסמואל: **בכו דלא לפוסף עלה**. הזמניו ענמכם שלא ללמוד ממנה במקום אחר הם אמרוה בשביעה הצא ליפרע מנכסי יתומים שאינו מוריש אותה לבניו אם מת לוח בחיי מלוה אל תלמדו ממנה המחויב שביעה אחרת ומפרש הש"ס כגון הא דאמר רב פפא הפוגם שטרו שהודה צ"ד שנתקבל קצת ותנן לא יפרע את השא"ר אלא בשביעה ואם מת יורשין נשבעין שביעת יורשין ונטולין ולא עזדינן בה כרז ושמואל דאמרי אין אדם מוריש שביעה לבניו: **הסוא דשניצ ושצק ערבל**. ראוון הלוח לשמעון על ידי ערז ובשטר ומת לוח בחיי מלוה ונתחייב מלוה שביעה ואחר כך מת מלוה וצאו וחיובי ליפרע מן הערב: **דלא לוסף עלה הווא**. שהם אמרוה ציתומים הפפרעים מן היתומים וכאן נפרעין מן הערב: **צמר יסמי**. דלוח אזיל והוה ליה ציתומין מיתומין: **הסוא**. דמת לוח בחיי מלוה ואס"כ מת מלוה צלא צניס ושצק אחיו ליורשו ואחיו הוציא השטר על יתמי לוח: **דלא לוסף עלה הווא**. שאמרוה ציתומין מן היתומין וזה לא יתום הווא: **האי שטרא דיתמי**. דמת לוח בחיי מלוה: **לא מקרע קרעינן ליה**. שמא יצאו לפני דיין שידון כר' אלעזר דאמר לעיל [ע"א] יורשין נשבעין ונטולין:

^א **בתנאי' שלא נטענה**. משמע שאין אדם תובעו כלום. בגמ' פריך אטו בשופטני עסקינן: **השופטין והאריסין**. שנתעסקו בממון אדם להכניס ולהוציא ולישא וליתן אצל צנכסי יתומין פלוגתא דתנאי היא במסכת גיטין שנתניוקין ^{דף נג.}: **והאשה הנושאת והנוטנת כחור צניס**. שהאשה בעלה חנוניות או שמניה אפטרופ' לעסוק צנכסיו: **ובן צניס**. אחד מן האחין שנתעסק צנכסים משמת אביהם: **חלקו**. ולא השביעו בשעת חלוקה: **ונגלגלה לו שביעה**. עליהן אחרי כן מגלגלין גם אתו מן עליו: **והשביעים משמטת אם השביעה**. לאו אהך שביעה דשותפות קאי דאין שביעת משמטת שותפות ולא שביעותה אלא מלוה **ושביעתה: גב' נטענת שמא**. שטוענו שמא עכבת משלי: **מאי שנא הני**. שהטילו עליהם שביעה נטענת שמא: **משום דמורו בה הפירא**. לענמם לפי שטרחו צנכסים: **שיש טענה צניינס שטי כסף**. שזה טענו שמא עכבת משלי שטי כסף וזה מודה לו במקצת דקרובה היא לשביעה דאורייתא אלא שנטענת שמא היא: **והפני רבי חייא לסיועיה לרב**. צפרק שביעה הדיינין [לעיל ד' מ]. דאמר כפירת טענה שטי כסף לצד פירוטה של הודאה: **מהו לגלגל**. שביעה האריסין שחלקו על ידי שביעה דרבנן כגון שביעה היסת או של נשבעין ונטולין דתקנתא בעלמא נינהו: **ולמוציא שביעים נעשה לו שופא**. אין מגלגלין עליו שביעה הלואה עליו שביעה שזייתא אלאא **מגלגלין צדרבנן**. וכשנשנית וז צימי התנאים עדיין לא תיקנו שביעה היסת כי צימי רב נחמן תיקנוה: **לא סימא כו'**. דאף בשא"ר שני שביע נמי אין מגלגלין על ידי שביעה שותפין דרבנן והאי דנקט שביעית לאו לאפוקי שא"ר שני שביע אלא סימא הא נעשה לו שותפות ערב שביעית וחלקו וצמוציא שביעית לוח הימנו ונתחייב לו עליה שביעה דאורייתא כגון צהודאה צמקאָת מגלגלין ואשמועינן שאין שביעית משמטת שביעה השותפין ולא שותפות אלא הלואה כדכתיב (דברים טו) שמוט כל בעל משה ידו: **כלל**

^[1] עיין בבבב"ק ובל"ש סי' י"ט. (ב) י"ל וא"כ איכא עוד שביעה אחתלא נשבעין עיי' טענת שמא

מסורת הש"ם

(א) כתובות פא. סוטה כה. יבמות לח: [גיטין לו. כי"מ כב.], (ב) [צ"ב מ"א: סנהדרין כט.], (ג) [צ"ב ס"ד], (ד) [צ"ק פה. וסם כמכמי פי' הערוך] [לימא] שם לפעני, ורלא ערוך ע' שפט א'], (ה) [לעיל מ.], (ו) [ז"ל ה"א], (ז) [ע"ך למתני דף מה.], (ח) [ע"ך למתני דף מה. רש"י,

גליון הש"ם

גמ' ב"ש היא דאמרי שטר העומד לגבות. עיין מור"מ סי' ערה סי"ד. שם השתא דלא אפבר הלבתא. עיין צ"צ דף סב ע"צ מוס' ד"ה איתמר:

מוסף רש"י

שטר העומד לגבות כגבוי דמי. מי שיש לו שטר חוב על חבירו ושיעבד לו זו נכסיו, מוחזק בעל שטר צנכסים יותר מן הלוח (סוטה כה). ובעיני כתובות (א"ט) כלומר גדול מן השטר וכמו שמוחק צנכסים (יבמות לח:).

הדרן עקב כל הגשבעין

רבינו חננאל (המש"ך) מלוה נשבעין ללוה אבל מה לוח תחלה ואח"כ מה מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוח שביעה ואין אדם מוריש שביעה לבניו שמע ר' יוחנן ואמר יאכל הלה וחזיר: חד בר נש אזל בעי מידין קומי ר' זעירא וחיובי שביעה על תרין דינרין א"ל לאו תרי אנא חייב לך הא טרפין לך. א"ל ומלת פלן ופלין. א"ל ר' זעירא או הכ ליה כל דחבט מינך. או אישתבע ליה על כל מה דמגלגל עלך. וקשיא לן (א) הא דגריסין בפרק המפקיד בתחלתו בתלמוד ארץ ישראל. אמר הירני נשבע ראה אותן מגלגלין עליו חזר ואמר הירני משלם חוששין. א"ר יוסי [אלא] חייבתו התורה שביעה להחמיר עליו. אלא להקל עליו דאם רצה לשלם ישלם. ואם אינו רוצה לשלם ישבע. ושונין כי א"ר יוסי בשביעה הכתובה בתורה כגון שביעת השומרינן וכיוצא בה אבל שביעה שהיא תקנת חכמים לא כי היכי דלא תיקשי לן הא דר' זעירא דתייביה לאישתבעי על [כל] מה דמגלגל עליה: **בתנאי'** ואלו נשבעין בלא טענה השותפין כו'. אוקימנא ואלו נשבעין ולא משלמין שלא בטענת כרי אלא בארבעת שמא. השותפין והאפטרופין והאשה הנושאה ונותנת בתוך הבית וכן הבית והוא שמכניס לו פועלין ומוציא לו פועלין ומכניס

לו פירות ומוציא לו פירות א"ל מה אתה טועני רצוני שתשבע לי חייב. ואם חלקו הללו כולן לא. ומאי שנא הני דרמו רבנן שביעה עלייהו משום דמורו היתירא לנפשיהו. כלומר כיון שאנו נושאין גנותינן ומשפשין לו מותר לנו ליהנות מממנו הלכך רמו עליהו שביעה כי היכי דליחקו: אמר רב נחמן והוא שיש ביניהן כפירת טענה שתי כסף כרב דקי"ל כותיה דרב. ^ג ולא קשיא שביעת יורשים דהיא טענת שמא. דהא משום שבאין ליפרע מן היתומין נשבעין שביעת יורשין ונפרעין מן היתומין היא: חלקו השותפין והאריסין אין יכול להשביעו. נתגלגלה לו שביעה במקום אחר מגלגלין עליו את הכל: איבעיא להו מהו לגלגל שביעה דרבנן. ח"ש לוח הימנו ערב שביעית ותבעו וכפר בו [ונתחייב שביעה דרבנן] ולמוציא שביעית נעשה לו שותף או אריס [ונתחייב שביעה דרבנן] אין מגלגלין. ודייקינן מינה טעמא דלוח ממנו ערב שביעית דאתאי שביעית אפקעתה לשביעות. כדנתן והשביעית משמטת את השביעה הא שאר שני שביע מגלגלים ש"מ מגלגלין שביעה דרבנן. ודחינן לא תימא הא שאר שני שביע מגלגלין דמגלגלין שביעה דרבנן בשביעה אלא אימא נעשה לו שותף כו'. ואמרין הא בהדיא קתני לה נעשה לו

^[1] עיין בבבב"ק ובל"ש סי' י"ט. (ב) י"ל וא"כ איכא עוד שביעה אחתלא נשבעין עיי' טענת שמא